외부기관 통보 공무원 비위사실 처리규정

식품의약품안전청 예규 제76호(2001. 6. 28., 제정)
식품의약품안전청 예규 제89호(2002. 9. 18., 개정)
식품의약품안전청 예규 제163호(2008. 11. 17., 개정)
식품의약품안전청 예규 제170호(2009. 5. 1., 개정)
식품의약품안전청 예규 제230호(2010. 4. 13., 개정)
식품의약품안전청 예규 제242호(2012. 5. 30., 개정)
식품의약품안전처 예규 제2호(2013. 4. 5., 개정)
식품의약품안전처 예규 제79호(2016. 3. 8., 개정)
식품의약품안전처 예규 제93호(2017. 1. 25., 개정)
식품의약품안전처 예규 제226호(2026. 10. 30., 개정)

제1조(목적) 이 규정은 감사원, 공소청과 중대범죄수사청·경찰 등 외부기관으로부터 통보된 식품의약품안전처 소속 공무원의 비위사실에 대하여 객관적이고 합리적인 내부 처리절차 및 처분기준을 정함으로써 비위혐의자 처리에 적정을 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 규정은 식품의약품안전처 및 그 소속기관 공무원에게 적용하며, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(접수 및 처리부서) 감사원, 공소청과 중대범죄수사청·경찰 등 외부기관으로부터 통보되는 비위사실에 대한 접수 및 처리는 감사담당관이 담당한다.

제4조(통보) ① 감사담당관은 통보받은 비위사실이 「감사원법」 제29조에 해당하는 경우에는 감사원장에게 통보하여야 한다.

② 제1항에 따른 통보의 절차 및 범위는 「감사원사무처리규칙」에 따른다.

제5조(처분기준) 공무원 비위사실별 처분기준은 「공무원 비위사건 처리규정」(대통령 훈령)을 따른다.

제6조(조사 및 처분) ① 감사담당관은 감사원, 공소청과 중대범죄수사청·경찰 등 외부기관으로부터 통보된 공무원 비위사실에 대하여 조사할 수 있으며, 조사결과 혐의가 없다고 인정되는 경우에는 불문처리할 수 있다.

② 감사담당관은 직무와 무관하고 내용이 경미하여 징계사유에 이르지 아니하다고 인정되는 경우에는 주의 또는 경고 조치할 수 있다.

제7조(징계의결 요구 등) ① 제6조제1항에 따른 조사결과 「국가공무원법」제78조제1항 각 호의 사유에 해당되어 징계 등의 처분이 필요한 경우에는 조사내용을 첨부하여 감사담당관은 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 보고받은 사항에 대하여 식품의약품안전처 보통징계위원회 또는 중앙징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

제8조(집행결과 통보) 식품의약품안전처장은 징계위원회 의결사항 및 집행결과를 관련자 및 감사담당관에게 통보하여야 한다.

부칙<제76호, 2001. 6. 28.>

이 규정은 2011년 6월 28일부터 시행한다.

부칙<제89호, 2002. 9. 18.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제163호, 2008. 11. 17.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제170호, 2009. 5. 1.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제230호, 2010. 4. 13.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 2009년 4월 21일 이전에 징계 등의 사유가 발생한 자에 대하여는 종전의 처분기준을 적용한다.

부칙<제242호, 2012. 5. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2호, 2013. 4. 5.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제79호, 2016. 3. 8.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제93호, 2017. 1. 25.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제226호, 2026. 10. 30.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.